

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3527/2532

พระภิกษุ เพียร จิตฺโต ก
นาย เพชร คุณ ศิริ

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 112, มาตรา 121, มาตรา 126

จำเลยทำสัญญาประนอมหนี้กับโจทก์ที่สถานีตำรวจโดยโจทก์พูดว่า "ให้เอาเงินมาใช้เสีย ถ้าไม่ใช้จะฟ้องและติดตะราง" พวกของโจทก์พูดว่า "ใช้เสียน้องเอ๋ย ถึงคราวจำเป็นแล้ว ถ้าไม่ใช้จะถูกฟ้องให้ติดตะราง" และพนักงานสอบสวนพูดว่า "ผู้ใหญ่ใช้เสียเรา มีวินัยอยู่มีจะนั้นจะเป็นโทษอาญานะ" เป็นเรื่องที่โจทก์กับพวกขู่ว่า ถ้าจำเลยไม่ใช้เงินโจทก์จะฟ้องเอาผิดกับจำเลยทางอาญา อันเป็นการใช้สิทธิทางศาลโดยสุจริต เป็นการขู่ว่าจะใช้สิทธิตามปกตินิยม ไม่เป็นการข่มขู่อันจะทำให้นิติกรรมเป็นโมฆียะ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 126 สัญญาประนอมหนี้จึงสมบูรณ์ใช้บังคับได้.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยเป็นผู้ค้าประกันนายทองคำ นายทองคำผิดสัญญารับเหมาก่อสร้าง โจทก์ทวงถามให้จำเลยรับผิดชอบและไปตกลงกันที่สถานีตำรวจ โดยจำเลยตกลงยอมทำสัญญาประนอมหนี้ชดใช้ค่าเสียหายให้ 70,000 บาท แต่จำเลยไม่ชำระขอให้บังคับจำเลยชำระเงินดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า จำเลยทำสัญญาประนอมหนี้เพราะโจทก์กับพวกข่มขู่สัญญาดังกล่าวจึงเป็นโมฆียะและจำเลยได้บอกล้างแล้วขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชดใช้เงินตามฟ้องพร้อมดอกเบี้ย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ในเบื้องต้นว่า นายทองคำสิงห์พิมาตร์ ทำสัญญารับเหมาก่อสร้างหลังคาศาลาการเปรียญวัดตระกลองบึง มีจำเลยเป็นผู้ประกัน ปรากฏตามบันทึกจ้างเหมาเอกสารหมายเลข 1 นายทองคำรับเงินค่าจ้างไปจากโจทก์ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 117,320 บาท ปรากฏตามใบรับเงินเอกสารหมายเลข 2, 3, 4 จำเลยเป็นผู้ค้ำประกันการรับเงินไว้ในเอกสารหมายเลข 4 และนายทองคำยังได้ทำหนังสือสัญญากู้เงินให้แก่โจทก์ โดยมีจำเลยเป็นผู้ค้ำประกันตามเอกสารหมายเลข 5, 6 เมื่อนายทองคำไม่ทำการก่อสร้างศาลาการเปรียญให้วัดตระกลองบึงและหลบหนีไป จำเลยได้ทำบันทึกสัญญาประนอมหนี้ชดใช้เงินแก่โจทก์จำนวน 70,000 บาท ตามเอกสารหมายเลข 7 มีปัญหามาสู่การวินิจฉัยของศาลฎีกาว่า บันทึกสัญญาประนอมหนี้เอกสารหมายเลข 7 เกิดขึ้นเพราะจำเลยถูกข่มขู่หรือไม่

พิเคราะห์แล้ว ในปัญหาที่ว่าจำเลยถูกข่มขู่ให้ทำบันทึกสัญญาประนอมหนี้ตามเอกสารหมายเลข 7 หรือไม่ ทั้งสองฝ่ายนำเสนอโต้แย้งกันอยู่ แต่แม้จะฟังตามที่จำเลย นำสืบว่าจำเลยลงลายมือชื่อไปเพราะโจทก์พูดว่า "ให้เอาเงินมาใช้เสีย ถ้าไม่ใช้จะฟ้อง และติดตะรางก็ดี นายสิงห์พูดว่า "ใช้เสียน้องเอ๋ยถึงคราวจำเป็นแล้ว ถ้าไม่ใช้จะถูกฟ้องให้ติดตะราง" ก็ดี พนักงานสอบสวนพูดว่า "ผู้ใหญ่ใช้เสียเรามีวินัยอยู่มิฉะนั้นจะ

เป็นโทษอาญานะ" ก็ดี เป็นเรื่องที่โจทก์กับพวกขู่ว่าถ้าจำเลยไม่ใช้เงินโจทก์จะฟ้องเอาผิดกับจำเลยทางอาญานั่นเป็นการใช้สิทธิทางศาลโดยสุจริต ดังนั้นถือว่าเป็นการขู่ว่าจะใช้สิทธิตามปกตินิยม หากจัดว่าเป็นการข่มขู่อันจะทำให้นิติกรรมเป็นโมฆียะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 126 ไม่บันทึกสัญญาประนอมหนี้ตามเอกสารหมาย จ.7 จึงสมบูรณ์ใช้บังคับได้

พิพากษายืน.

(บุญส่ง วรรณกลาง-ประชา บุญวนิช-นิเวศน์ คำผอง)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>